



Nr. 234 Besprechung vom 2. Februar 1931, 11 Uhr

R 43 I/1011, Bl. 290

Anwesend: Brüning, Dietrich, Wirth; StS Pünder, Joël, Zweigert; MinDir. v. Hagenow, Zechlin; MinR Kritzinger; Präs. des Reichsfinanzhofs Dorn; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

Abänderung der Geschäftsordnung für den Reichstag.

Abänderung der Geschäftsordnung für den Reichstag.

Der Besprechung lag der beiliegende Entwurf zur Abänderung der Geschäftsordnung für den Reichstag zugrunde¹.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß er gegen den § 55², den Zusatz zu § 90³ und gegen § 105 des Entwurfs keine Bedenken habe. Auch mit § 48 a des Entwurfs sei er einverstanden, es empfehle sich allerdings vielleicht, hinter „Gesetzentwürfen“ noch einzufügen „von Mitgliedern des Reichstags“.

Der im Entwurf vorgesehene Zusatz zu § 54⁴ erscheine ihm nicht ganz bedenkenfrei. Die Fassung könne den Eindruck erwecken, daß ein Antrag auf Übergang zur Tagesordnung nicht mehr zulässig sei. Deshalb werde es sich empfehlen, im Zusatz zu § 54 Abs. 4 hinter „Billigungsanträgen“ einzufügen „bzw. eines Antrages auf Übergang zur Tagesordnung“.

1 S. die Anlage zu diesem Dok. Die Anregung zur Änderung der RT-GO war vom RK ausgegangen (s. Dok. Nr. 212). Die ersten Entwürfe waren vom RFMin., RJMin. und RIMin. ausgearbeitet und mit RM a. D. Bell besprochen worden (Schreiben des MinDir. Dorn an StS Pünder vom 16.1.31, R 43 I/1011, Bl. 270–271, Entwürfe a.a.O., Bl. 262–269). In Besprechungen mit RT-Präs. Löbe und Vertretern der SPD-Fraktion sowie der Regierungsparteien hatte Bell eine Einigung über den Änderungsentwurf erzielt (Schreiben Bells an Pünder vom 24.1.31, R 43 I/1011, Bl. 273–274).

2 § 55 RT-GO vom 12.12.22: „Interpellationen an die Reichsregierung sind dem Präsidenten schriftlich einzureichen. Sie müssen kurz und bestimmt gefaßt und von 30 Mitgliedern unterzeichnet sein. Die Unterzeichneten gelten als Interpellanten, soweit sie nicht als Unterstützer gekennzeichnet sind. Der Interpellation können kurze Erwägungsgründe beigelegt werden“ (Reichstagshandbuch V. Wahlperiode 1930, S. 94 f.).

3 § 90 RT-GO vom 12.12.22: „Ist ein Redner dreimal in derselben Rede zur Sache oder zur Ordnung gerufen und beim zweiten Male auf die Folgen eines dritten Ordnungsrufs hingewiesen worden, so kann ihm der Präsident das Wort entziehen oder die im § 91 [Ausschluß von Abgeordneten] angeordneten Maßnahmen über ihn verhängen“ (Reichstagshandbuch V. Wahlperiode 1930, S. 103).

4 § 54 RT-GO vom 12.12.22: „Der Antrag, dem Reichskanzler und den Reichsministern oder einem von ihnen das Vertrauen zu entziehen, kann unter den Voraussetzungen des § 49 [Anträge von Abgeordneten] selbständig gestellt, aber auch zu einem Gegenstande der Tagesordnung eingebracht werden. Wird er nicht selbständig eingebracht, so darf erst nach der Verteilung und frühestens am Tage nach der Besprechung abgestimmt werden. Getrennte Abstimmungen über Teile des Antrags oder dessen Änderung oder Ergänzung ist nur mit Zustimmung des Antragstellers zulässig. Dasselbe gilt von Anträgen, die das Vertrauen aussprechen oder sonstwie die Haltung des Reichskanzlers oder eines Reichsministers betreffen“ (Reichstagshandbuch V. Wahlperiode 1930, S. 94).

Im § 68 a⁵ des Entwurfs falle ihm auf, daß nicht mehr ausdrücklich der 30. Juni als Schluß der Tagung festgesetzt sei. Dieser § falle am besten fort.

Im übrigen bedauere er es, daß der Entwurf nicht besondere Maßnahmen gegen den Abgeordneten vorsehe, der Beleidigungen ausspricht.

Staatssekretär Zweigert führt aus, daß die vom Reichskanzler gewünschten Zusätze zu § 48 a und zu § 54 bedenkenfrei seien.

Die Festsetzung eines Schlußtermins für die Tagung im § 68 a sei deshalb mißlich, weil auch Ausnahmen zugelassen werden müßten; deshalb sei die nunmehr im § 68 a vorgesehene allgemeinere Fassung vorzuziehen. Der § könne aber auch ganz fortfallen.

Besondere Maßnahmen gegen Abgeordnete, die Beleidigungen aussprechen, lehne das Parlament ab. Der Reichstag stehe auf dem Standpunkt, daß die nach der Geschäftsordnung möglichen Strafen ausreichen müßten. Im übrigen wolle der Reichstag entgegengesetzt seiner bisherigen Praxis nunmehr die Immunität grundsätzlich aufheben.

Auf eine Frage des *Reichskanzlers* erwiderte Staatssekretär *Zweigert*, daß die Folge eines Schlusses der Tagung des Reichstags u. a. darin bestehe, daß die Immunität der Abgeordneten aufhöre, und alle Anträge, Interpellationen, Gesetzentwürfe usw. erledigt seien.

Die Besprechung wurde sodann geschlossen⁶.

Anlage

R 43 I/1011, Bl. 291 Abschrift

§ 48 a

Anträge und Gesetzentwürfe, welche eine Erhöhung der öffentlichen Ausgaben zur Folge haben, werden nur gleichzeitig mit den dazugehörigen Titeln des Haushaltsplanes zur Beratung gestellt. Sie können nur angenommen werden, wenn zugleich für die erforderliche Deckung Sorge getragen ist. Als Deckung im Sinne dieser Bestimmung gilt eine anderweitige Schätzung von Einnahmen oder Ausgabe nur dann, wenn die Reichsregierung sich mit ihr einverstanden erklärt hat⁷.

Zusatz zu § 54

⁵ § 68 RT-GO vom 12.12.22 regelte das Recht der RT-Abgg., schriftliche Bemerkungen zu Auskünften der RReg. zu machen (Reichstagshandbuch V. Wahlperiode 1930, S. 98).

⁶ Im Anschluß an diese Besprechung fand um 11.30 Uhr eine Besprechung mit RT-Präs. Löbe, Vize-Präs. Esser und den RT-Abg. Dittmann (SPD), Bell (Z), v. Kardorff (DVP), Gereke (Landvolk), Rauch (BVP) und Meyer (DStP) statt. Es bestand Übereinstimmung, daß § 55, der Zusatz zu § 90 und § 105 grundsätzlich anzunehmen seien. Es wurde beschlossen, zu § 48a den Vorschlag Prof. Dorns (s. Anm. 7) und zu § 54 den Vorschlag des RT-Abg. Rauch (s. Anm. 8) anzunehmen (Niederschrift des MinR Wienstein vom 5.2.31, R 43 I/1011, Bl. 292). Am 4. 2. brachten die zu der Besprechung hinzugezogenen Parteienvertreter einen Antrag zur Änderung der RT-GO ein (RT-Bd. 449, Drucks. Nr. 698). Der RT stimmte in der Sitzung vom 9. 2. dem Antrag mit 297 Stimmen ohne Gegenstimmen zu. Die NSDAP- und die KPD-Fraktion hatten vor der Abstimmung den RT aus Protest verlassen (BT-Bd. 444, S. 827–828, S. 872). Am 10. 2. zogen die NSDAP, die DNVP und Abg. der Landvolkpartei wegen der Änderung der GO aus dem RT aus (RT-Bd. 444, S. 873–875). Die abgeänderte RT-GO wurde im RGBl. 1931 II, S. 221 veröffentlicht. Vgl. auch Brüning, Memoiren, S. 255–258.

⁷ Anstelle dieses Vorschlags wurde der Entw. Dorns in den Antrag RT-Drucks. Nr. 698 aufgenommen: „Finanzvorlagen werden ohne Beratung dem Haushaltsausschuß überwiesen, wenn nicht die Reichsregierung einer abweichenden Behandlung zustimmt. Finanzvorlagen sind alle Vorlagen der Reichsregierung und Anträge von Mitgliedern des Reichstags, die in der Hauptsache bestimmt oder in erheblichem Umfange geeignet sind, für die Gegenwart oder die Zukunft auf die öffentlichen Finanzen einzuwirken, also namentlich solche, die den Haushalt, Einnahmen oder Ausgaben, das Vermögen, die Schulden oder Bürgschaften, die Steuern, Abgaben und Gebühren, sonstigen Aufwand für öffentliche Zwecke sowie die Rechnungen und Berichte über alle diese Gegenstände betreffen. In Zweifelsfällen entscheidet der Präsident des Reichstages [in der Drucksache: nach Anhörung des Ältestenrats] endgültig, ob es sich um eine Finanzvorlage handelt. Ein Antrag von Mitgliedern des Reichstags, der eine Finanzvorlage darstellt und eine Ausgabenerhöhung oder eine Einnahmensenkung im Gefolge haben kann, wird nur gleichzeitig mit den dazugehörigen Titeln des Haushaltsplanes und nur dann beraten, wenn er mit einem Ausgleichsantrag zu ihrer Deckung verbunden ist. Als Deckung im Sinne dieser Bestimmung gilt eine anderweitige Schätzung von Einnahmen oder Ausgaben nur dann, wenn die Reichsregierung sich mit ihr einverstanden erklärt hat [in der RT-Drucksache: [...] sie als richtig anerkannt hat]. Antrag und Ausgleichsantrag bilden für Beratung und Abstimmung einen einheitlichen, nicht teilbaren Antrag“ (R 43 I/1011, Bl. 294).

(Abs. 3) Anträge, welche den Kanzlern und den Reichsministern oder einem von ihnen das Vertrauen entziehen, müssen sich an den Wortlaut des § 54 der Verfassung halten und kommen zuerst zur Abstimmung.

(Abs. 4) Beim Vorliegen von mehreren Vertrauens- oder Billigungsanträgen kann die Regierung denjenigen bezeichnen, von dessen Entscheidung sie das weitere Verbleiben im Amte abhängig macht. Dieser Antrag gelangt als erster der Vertrauens- und Billigungsanträge zur Abstimmung. Wird er angenommen, so erledigen sich dadurch die anderen Anträge. Im übrigen entscheidet über die Reihenfolge das Haus.

(Abs. 5) Anträge auf Grund des § 54 der Verfassung sind nur in der Vollversammlung des Reichstags zulässig⁸.

§ 55

Interpellationen an die Reichsregierung sind dem Präsidenten schriftlich einzureichen. Sie müssen kurz und bestimmt gefaßt und von 30 Mitgliedern unterzeichnet sein. Sie dürfen keine Urteile und Kritiken enthalten und Tatbestände nur insoweit anführen, als diese zur Bezeichnung der gewünschten Auskunft notwendig sind. Interpellationen mit parlamentarisch unzulässigen Wendungen sind vom Präsidenten zurückzuweisen.

§ 68 a

Tagungen des Reichstags. Die Tagung (Sitzungsperiode des Reichstags) beginnt regelmäßig am ersten Mittwoch im November, ihr Schluß wird vom Reichstag festgesetzt.

Zusatz zu § 90

Ein Redner, dem das Wort entzogen ist, kann es in der gleichen Sitzung nicht wiedererhalten.

§ 105

Namentliche Abstimmung muß erfolgen, wenn 50 anwesende Mitglieder es bis zur Eröffnung der Abstimmung beantragen. (Folgt der weitere bisherige Text.)⁹

⁸ Der Vorschlag des RT-Abg. Rauch zur Änderung des § 54 RT-GO hatte folgenden Wortlaut: „Der Antrag, dem Reichskanzler, der Reichsregierung oder einzelnen Mitgliedern derselben das Vertrauen zu entziehen, dessen sie gemäß Art. 54 der Reichsverfassung bedürfen, kann unter der Voraussetzung des § 49 der Geschäftsordnung [Anträge von Abgeordneten] selbständig gestellt, aber auch zu einem Gegenstand der Tagesordnung eingebracht werden. Doch darf darüber erst nach der Verteilung des gedruckten Antrages oder des Gegenstandes, zu dem der Antrag eingebracht wurde, abgestimmt werden. Ein Antrag, der feststellen will, ob der Reichskanzler, die Reichsregierung oder einzelne Mitglieder der Reichsregierung das gemäß Art. 54 der Reichsverfassung erforderliche Vertrauen besitzen [in der RT-Drucksache: oder nicht], darf nur in der Fassung eingebracht werden: ‚besitzt nicht das Vertrauen des Reichstages‘. [In der RT-Drucksache: ‚Der Reichstag entzieht dem Reichskanzler (der Reichsregierung, dem Reichsminister) das Vertrauen‘]. Anders lautende Fassungen von Anträgen, die das gemäß Art. 54 der Reichsverfassung erforderliche Vertrauen bejahen oder verneinen wollen, sind unzulässig“ (R 43 I/1011, Bl. 295). In den endgültigen Antrag RT-Drucks. Nr. 698 wurde nur der vorletzte Absatz des Vorschlages Rauch aufgenommen. Der letzte Absatz erhielt folgende Fassung: „Anträge nach Artikel 54 der Reichsverfassung können nur in der Vollversammlung gestellt werden.“

⁹ § 105 RT-GO vom 12.12.22: „Namentliche Abstimmung kann bis zur Eröffnung der Abstimmung beschlossen werden, wenn 50 anwesende Mitglieder beantragen. Schriftführer sammeln in Urnen die Abstimmungskarten, die den Namen des Abstimmenden und die Erklärung ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ oder ‚Enthalte mich‘ tragen. Nach beendeter Sammlung erklärt der Präsident die Abstimmung für geschlossen. Die Schriftführer zählen die Stimmen. Der Präsident verkündet das Ergebnis“ (Reichstagshandbuch V. Wahlperiode 1930, S. 106).

Zitierhinweis

Nr. 234 Besprechung vom 2. Februar 1931, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 839–842 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D234>